

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1705/2531

พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัดมโนบุรี

โจทก์

นายประสิทธิ์ หรัมย์ณี กับพวก

จำเลย

นายประสิทธิ์ หรัมย์ณี จำเลยที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335 ประกอบมาตรา 336 ทวิ มาตรา 83 จำคุก 1 ปี 6 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 335 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ, 83 นอกจากที่แก้ให้เป็น
ไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 107)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นตี
ราคาประกัน 120,000 บาท (อันดับ 82)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยที่ 1 ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุจะ
พิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณาฎีกา
ของจำเลยที่ 1 ประกอบเสียก่อน แต่จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้ยื่นฎีกา จึงไม่มีเหตุจะ
พิจารณาให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างนี้ ให้ยกคำร้อง

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>